

ระเบียบกรมศิลปากร

ว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถาน

หรือเขตโบราณสถาน

พ.ศ. ๒๕๔๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมศิลปากรจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๔๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตโบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๓๖

บรรดาระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วตามระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“โบราณสถาน” หมายความว่า โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอยู่ในความครอบครองหรือดูแลรักษาของกรมศิลปากร ทั้งนี้ให้รวมถึงเขตโบราณสถานด้วย

“ถ่ายทำภาพยนตร์” หมายความว่า การบันทึกภาพด้วยเครื่องมือเพื่อนำไปฉายด้วยเครื่องทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ และให้หมายรวมถึง วัสดุทัศน ภาพนิ่ง ภาพถ่าย หรือการถ่ายทำลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่รวมถึงภาพยนตร์ที่เป็นการถ่ายทำของนักท่องเที่ยงเพื่อใช้ดูเป็นการส่วนตัวหรือภายในครอบครัว

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า อธิบดีกรมศิลปากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมศิลปากรมอบหมายสำหรับหน่วยงานส่วนกลาง และผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากร ผู้อำนวยการหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ สำหรับหน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานในภูมิภาค

หมวด ๑

การยื่นคำขอถ่ายทำภาพยนตร์

ข้อ ๕ บุคคลใดประสงค์จะถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานให้ยื่นขออนุญาตตามแบบท้ายระเบียบนี้ต่อผู้อนุญาตก่อนวันถ่ายทำไม่น้อยกว่าสิบวันทำการ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน

(๓) บทบรรยายเรื่อง (Script) หรือบทภาพยนตร์

(๔) แบบฉากและเครื่องแต่งกายของผู้แสดง เฉพาะตอนที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถาน

(๕) จำนวนของนักแสดงและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำภาพยนตร์ เฉพาะตอนที่ถ่ายทำในโบราณสถาน

ในกรณีการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตแนบเอกสารหลักฐานดังกล่าวเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(๑) บทบรรยายเรื่องหรือบทภาพยนตร์ภาษาไทย

(๒) ใบอนุญาตของคณะกรรมการการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย

ในกรณีผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นชาวต่างประเทศ ไม่ต้องยื่นเอกสารตามที่ระบุ

(๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง แต่ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางแทน

บทบรรยายเรื่องหรือบทภาพยนตร์รวมทั้งแบบฉากและเครื่องแต่งกายของผู้แสดง จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย วัฒนธรรมไทย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องมีส่วนช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์โบราณสถาน

ข้อ ๖ การยื่นคำขออนุญาตตามข้อ ๕

(๑) ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ให้ยื่นที่สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร

(๒) ในจังหวัดอื่นนอกเหนือจาก (๑) ให้ยื่นที่สำนักงานศิลปากรหรืออุทยานประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น แล้วแต่กรณี

ในกรณีจังหวัดใดไม่มีสำนักงานศิลปากรหรืออุทยานประวัติศาสตร์ ให้ยื่นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแห่งท้องถิ่นนั้น แล้วแต่กรณี

หมวด ๒

การพิจารณาคำขอถ่ายทำภาพยนตร์

ข้อ ๗ ผู้อนุญาตจะพิจารณาคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสิบวันทำการ นับแต่วันที่ผู้อนุญาตได้รับคำขอ

ข้อ ๘ ผู้อนุญาตจะไม่อนุญาตให้ถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถาน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ต้องมีการสร้างโบราณสถานจำลอง สิ่งปลูกสร้าง หรือวัตถุอื่นใดภายในโบราณสถาน

(๒) บทบรรยายเรื่อง บทภาพยนตร์ หรือแบบฉาก ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการทำลาย และ/หรือการทำลายโบราณสถาน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ถึงแม้ว่าผู้อนุญาตจะได้จำลองโบราณสถานหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถานขึ้นมาเพื่อใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ก็ตาม

(๓) บทบรรยายเรื่อง บทภาพยนตร์ หรือแบบฉาก ได้แสดงให้เห็นถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับโบราณสถาน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน หรือมีการใช้วัตถุระเบิดหรือสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อโบราณสถาน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน

(๔) บทบรรยายเรื่อง บทภาพยนตร์ แบบฉาก หรือเครื่องแต่งกายผู้แสดงขัดต่อวัฒนธรรมไทยหรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของคนไทย

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้อนุญาตพิจารณาแล้วเห็นว่าบทบรรยายเรื่อง บทภาพยนตร์ แบบฉากหรือเครื่องแต่งกายของผู้แสดงส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่นที่โบราณสถานตั้งอยู่ผู้อนุญาตต้องมีหนังสือสอบถามความเหมาะสมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาอนุญาต

ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าสิทธิให้แก่กรมศิลปากรตามอัตราและวิธีการที่อธิบดีกรมศิลปากรประกาศกำหนด

การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าสิทธิให้เป็น
ดุลยพินิจของอธิบดีกรมศิลปากร

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าดำเนินการ
ถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานไม่น้อยกว่าสามวัน และผู้อนุญาตต้องจัดเจ้าหน้าที่
ไปควบคุมดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

(๑) ต้องถ่ายทำภาพยนตร์หรือจัดฉากให้ตรงตามบทหรือแบบฉากที่ได้รับ
อนุญาต ห้ามเปลี่ยนแปลงบทบรรยายเรื่อง บทภาพยนตร์ แบบฉาก และเครื่องแต่งกาย
ผู้แสดง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อนุญาต

(๒) ต้องปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบของกรมศิลปากรหรือคำสั่งของผู้อนุญาต
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม โดยเคร่งครัด

(๓) ต้องไม่กระทำการใดๆ อันมีผลกระทบหรืออันอาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่โบราณสถาน

(๔) ต้องจัดหาอุปกรณ์สัมภาระที่ใช้สำหรับป้องกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น
กับโบราณสถานหรือทรัพย์สินอื่นๆ ของทางราชการ

(๕) ต้องจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ามาเอง

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมศิลปากร
กำหนด และต้องลงนามในข้อตกลงตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องทำให้โบราณสถานและเขตพื้นที่โดยรอบกลับคืนสู่
สภาพเดิมภายหลังการเสร็จสิ้นการถ่ายทำภาพยนตร์โดยเร็ว

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องวางเงินประกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแก่โบราณสถานหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน หรือทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งความเสียหายเกิดหรือเกี่ยวเนื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์

จำนวนเงินที่ผู้ได้รับอนุญาตต้องวางเป็นประกันความเสียหายให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมศิลปากรประกาศกำหนด

ข้อ ๑๖ ผู้อนุญาตจะคืนเงินประกันความเสียหายให้ผู้ได้รับอนุญาตภายหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จสิ้นแล้วและไม่ปรากฏความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่โบราณสถาน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน หรือทรัพย์สินของทางราชการ

ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อโบราณสถาน ส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน หรือทรัพย์สินของทางราชการเพียงเล็กน้อย กรมศิลปากรจะหักเงินประกันความเสียหายไว้เพียงเท่าที่เกิดความเสียหาย ส่วนที่เหลือกรมศิลปากรจะส่งคืนให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต

กรมศิลปากรขอสงวนสิทธิในการเรียกค่าชดเชยความเสียหายเพิ่มเติม ในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงินที่ผู้ได้รับอนุญาตวางเป็นประกันความเสียหายไว้

ข้อ ๑๗ ให้อธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

อารักษ์ สักหิตกุล

อธิบดีกรมศิลปากร

แบบคำขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถาน

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง ขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถาน

เรียน

ข้าพเจ้า

☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
☐ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท/อื่นๆ.....

โดย (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

สัญชาติ..... ☐ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ □-□□□□-□□□□□-□□-□
☐ หนังสือเดินทางเลขที่.....

มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ประเทศ.....

รหัสไปรษณีย์ □□□□□ มีความประสงค์จะขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถาน ดังนี้

(๑) โบราณสถาน.....ตั้งอยู่ที่.....

ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ถึงวันที่.....เดือน.....

พ.ศ.....

(๒) โบราณสถาน.....ตั้งอยู่ที่.....

ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ถึงวันที่.....เดือน.....

พ.ศ.....

(๓) โบราณสถาน.....ตั้งอยู่ที่.....

ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ถึงวันที่.....เดือน.....

พ.ศ.....

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ๑.ชื่อเรื่อง.....
๒.ชื่อผู้สร้าง.....
๓.ประเภทของภาพยนตร์.....
๔.ชื่อผู้อำนวยการสร้าง.....
๕.ชื่อผู้กำกับการแสดง.....
๖.ชื่อผู้ถ่ายทำ.....
๗.ชื่อผู้เรียบเรียง.....
๘.อุปกรณ์ สัมภาระ ที่จะนำเข้าไปในโบราณสถาน.....

๙.จำนวนคนที่จะเข้าไปในโบราณสถาน.....

ข้าพเจ้าทราบและตกลงยอมปฏิบัติตามระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน พ.ศ.๒๕๔๗ ทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุญาต
(.....)

ความเห็นผู้อนุญาต

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- ☐ อนุญาต
☐ ไม่อนุญาต เนื่องจาก.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง.....

ข้อตกลงการถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตโบราณสถาน

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้อ ๑ ชื่อผู้ได้รับอนุญาต

☐ บุคคลธรรมดา

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

สัญชาติ.....☐ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ □-□□□□-□□□□□-□□-□

☐ หนังสือเดินทางเลขที่.....

มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ประเทศ.....

รหัสไปรษณีย์ □□□□□

☐ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชื่อ.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....ประเทศ.....

รหัสไปรษณีย์ □□□□□ โดยมีข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

สัญชาติ.....☐ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ □-□□□□-□□□□□-□□-□

☐ หนังสือเดินทางเลขที่.....

มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ประเทศ.....

รหัสไปรษณีย์ □□□□□

☐ นิติบุคคล

☐ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ชื่อ.....

☐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่อ.....

☐ บริษัทจำกัด ชื่อ.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....ประเทศ.....

รหัสไปรษณีย์ □□□□□ โดยมีข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

สัญชาติ..... ☐ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ □-□□□□-□□□□□□-□□-□

☐ หนังสือเดินทางเลขที่.....

เป็นผู้ดำเนินการกิจการทอนิโคบุคคล ตำแหน่ง..... มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... ประเทศ..... รหัสไปรษณีย์ □□□□□

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง.....

ในเขตโบราณสถาน..... ซึ่งตั้งอยู่ที่.....

ในระหว่างวันที่..... เดือน..... พ.ศ..... ถึงวันที่..... เดือน.....

พ.ศ.....

ข้อ ๓ ข้าพเจ้าได้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าสิทธิ และวางเงินประกัน ความเสียหายอันอาจเกิดจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตโบราณสถาน ตามอัตราและจำนวนที่ กำหนดในประกาศกรมศิลปากร เรื่อง วิธีการยื่นคำขออนุญาต อัตราค่าธรรมเนียม และเงินประกันความเสียหาย การถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตโบราณสถาน ดังปรากฏตามสำเนาใบเสร็จรับเงินที่แนบมาท้าย ข้อตกลงนี้

ข้อ ๔ ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ทุกประการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ได้รับอนุญาต
(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)